

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2532	นาง กา ญจนา เลห์วีระ	โจทก์
	นาย ทรง เหล่าเทพาวัฒน์	จำเลย
	เจ้าหนี้	จำเลย
	บริษัท สหยูเนียม จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 163

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3), มาตรา 94 (1), มาตรา 107 (1)

พระราชบัญญัติ ญัตติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22(3) ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้องร้องและต่อสู้อย่างใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ การที่เจ้าหนี้นำหนี้ที่ขาดอายุความแล้วยื่นขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมีอำนาจฟ้องร้องและต่อสู้อย่างใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ย่อมมีอำนาจที่จะอ้างเอาอายุความมาเป็นมูลยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ได้ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1)

คดีนี้มูลกรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่เจ้าหนี้ฎีกาว่า แม้ฟังว่าหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ขาดอายุความ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่อาจยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ โดย

อ้างเหตุว่าหนี้ขาดอายุความ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1) นั้นเห็นว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22(3) บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้องร้องและต่อสู้อย่างใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ฉะนั้นกรณีนี้ที่เจ้าหนีนำมาขอรับชำระหนี้ขาดอายุความแล้วดังเช่นคดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอำนาจที่จะอ้างเอาอายุความมาเป็นมูลยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียได้ และเมื่อได้ความว่าหนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ดังกล่าวขาดอายุความแล้ว จึงเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1) ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ